رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٦١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٥٨٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٢هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - بيانات صك ملكية - تقليل قيمة شراء عقار - عدم بيان قيمة الشراء - بيان قيمة الرهن - الخطأ في فهم بيانات صك الملكية - عدم تحمل الجهة الإدارية خطأ فهم أعمالها الصحيحة - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (وزارة العدل) بتعويضه عن الفرق بين قيمة منزله المذكورة في صك الملكية وقيمته السوقية، وكذلك تعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء الخطأ في بيانات صك الملكية بوضع قيمة شراء المنزل بمبلغ أقل - استناد المدعي إلى تراجع راغبي شراء المنزل بعد مطالعة القيمة المذكورة في صك الملكية - الثابت قيام المدعي برهن منزله لبنك تجاري، وتضمن صك الملكية بأن المنزل مرهون لصالح البنك مقابل قيمة محددة، وهذه القيمة هي ما يدعي المدعي بتضرره منها - القيمة المحددة في صك الملكية هي قيمة ما يستحقه المرتهن، وليس قيمة شراء المنزل - خطأ راغبي الشراء في فهم مضمون صك الملكية لا تتحمله المدعى عليها؛ باعتباره صحيحاً من الناحية اللغوية، ومفهوماً من الناحية الشرعية والقانونية - انتفاء وجود خطأ في صك الملكية ينشأ الأضرار المدعى بها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم (...) بصحيفة دعوى طلب فيها إلزام كتابة العدل الأولى بجدة بدفع الفارق بين قيمة منزله الموجودة بصكه الثاني وقيمته السوقية، وتعويضه عن الضرر بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بسبب خطأ كتابة العدل في كتابة بيانات الصك الثاني لمنزله الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣هـ. وذكر المدعي شارحاً لأسانيد دعواه أن قيمة منزله في الصك الأول (١,٧٧٣,٣١٢) مليون وسبعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمئة واثنا عشر ريالاً، لكن كتابة العدل في الصك الثاني كتبت أن قيمة الشراء (٥٠٩,٩٥٠) خمسمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وخمسون ريالاً، وذلك قد سبب له ضرراً عند محاولته بيع منزله فإن المشترين حين يطّلعون على مبلغ الشراء في الصك الثاني يتراجعون عن شراء المنزل، وقد أخطأت كتابة العدل أيضاً في كتابة رقم سجله المدني في الصك الثاني، وأنه يستند في تخطئة كتابة العدل على النصوص التالية، المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كاتب العدل والتي تنص على التالي: "يعتمد كاتب العدل في إجراء نقل محتوى الصك أو الرهن أو التهميش ونحو ذلك على النسخة الأصلية للصك المقدمة له دون سواها"، والمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كاتب العدل والتي تنص على التالي: "إذا قدمت مستندات أو صكوك ووثائق لكاتب العدل وظهر له منها شبهة التزوير أو التحريف أو ملغاة أصولها فعليه رفعها لوزارة العدل مع تحري

محضر بالواقعة مرفق به ما يثبت شخصية المتقدم". وبقيدها دعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسب ما هو مدون في محاضر جلساتها، وفيها تبين حضور المدعي وأحال فيها على لائحة دعواه، وقد أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة حاصل ما فيها: أن المدعي تقدم بطلب الإفراغ باسمه، ورهن الصك بناء على الخطاب الصادر من ممثل مجموعة (...) المالية بخطابها رقم (١٨٠٠٥٥٩٢) في ١٤٣٩/٦/١٦هـ، والمقيد برقم (٣٩٢٤٣١٩١٥) في ١٤٣٩/٩/٢٠هـ والمتضمن طلب البنك إفراغ عقار للمدعي ورهن العقار لصالح المصرف بمبلغ قدره (٥٠٩,٩٥٠) خمسمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وخمسون ريالاً، تسدد على (٦٠) قسطاً، قيمة كل قسط (٨٤٩٩) اعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٢٧م. وحيث إن إجراءات الإفراغ والرهن تمت وفق الوجه الشرعي والنظامي على القيمة والأقساط ووقت السداد ومدته من قبل المدعي ومن قبل الوكيل الشرعي للبنك، وقد صادق المدعي مرتين في ضبطه، المرة الأولى باعتباره مشترياً، والأخرى باعتباره راهناً للصك، وصادق على ذلك بعد اطلاعه على الضبط وما دون فيه، وختمها بطلب رفض الدعوى. وقد قدم المدعي مذكرتين فيهما -زيادة على ما سبق- أنه قد وقع دون الاطلاع على الضبط، ولم يخرج في باقيهما عما سبق. وسألت الدائرة المدعي عن طلبه؟ فحصره في إلزام المدعى عليها بدفع الفارق بين قيمة المنزل الموجودة بالصك وقيمته السوقية، وتعويضه عن الضرر بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع الفارق بين قيمة المنزل الموجودة بالصك وقيمته السوقية وتعويضه عن الضرر بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بسبب خطأ كتابة العدل في كتابة بيانات الصك الثاني؛ فإن الدعوى تعتبر من قبيل دعاوى التعويض، وهي من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً للفقرة (ج) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة". وأما عن الاختصاص المكاني، فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن القبول الشكلي، فبما أن تاريخ كتابة الصك الثاني هو ١٤٣٩/٦/٢٣هـ، وقد تقدم المدعي بدعواه في ١٤٤١/١١/٢٠هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً وفقاً للفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم

بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان نص الصك الثاني: "والعقار مرهون لصالح مجموعة (...) المالية بموجب خطاب رقم (١٨٠٠٥٥٩٢) في ١٤٣٩/٦/١٦هـ والمقيد في هذه الإدارة برقم (٣٩٢٤٣١٩١٥) في ١٤٣٩/٩/٢٠هـ مقابل مبلغ قدره (٥٠٩,٩٥٠) خمسمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وخمسون ريالاً"، فإن هذا المبلغ هو قيمة ما يستحقه المرهون لصالحه، وليس قيمة شراء البيت كما ذكر المدعي؛ لأن لفظ مقابل متعلق بلفظ مرهون؛ أي أن العقار مرهون مقابل هذه القيمة، فلو بيع العقار فإن المرهون لصالحه لا يستوفي أكثر من المبلغ المذكور، وليس في هذا النص المنقول ولا في باقي الصك الجديد ذكر لسعر البيت بل فيه ذكر للصك الأول، وبه يعرف سعر البيت في الصك الأول، ولا تتحمل المدعى عليها خطأ راغبي الشراء في فهم النص المذكور لكونه صحيحاً من الناحية اللغوية ومفهوماً عند أهل الصياغة الشرعية والقانونية، ولا يفهم منه أن هذا هو سعر البيت، فلا يكون في هذا الصك خطأ يوجب الأضرار التي ذكرها المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.